



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Roma, **Sezione Civile VIII**, in persona del giudice dott. Luigi Argan, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al numero **67862/2022** del ruolo generale

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Latina, presso lo studio dell'Avv. Luigi D'Aniello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;

-OPPONENTE-

E

CP_1

e

Controparte_2

elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio degli Avv.ti Rocco Falotico e Massimiliano Lombardo, che le rappresentano e difendono giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.

-OPPOSTE-

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia obbligazioni derivanti da accordo divisionale con determinazione di indennità per l'occupazione di bene comune da parte di un condividente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo **n. 13409/2022**, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 28.7.2022 e notificato il successivo 13.10.2022, veniva ingiunto a *Parte_1*, di pagare, in favore delle ricorrenti sorelle *CP_1* e *Controparte_2* la complessiva somma di **€ 5.610,00**, oltre interessi legali e spese processuali, come richiesta a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile, di comune proprietà, sito in Cori (LT) alla Via Vittorio Veneto n. 19, piano terzo, e del relativo giardino, dalle stesse parti, con scrittura privata, pattuita, in ragione di **€ 165,00** mensili, in favore di ciascuna delle ricorrenti, per il periodo corrente dal mese di febbraio 2021 alla stipula del contratto definitivo di divisione.

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2022, l'ingiunta *Parte_1* proponeva tempestiva opposizione avverso il descritto decreto ingiuntivo.

Deduceva all'uopo **a)** – che, a seguito del decesso dei comuni genitori, lei opponente e le ricorrenti sorelle, avevano, per successione ereditaria, acquistato la proprietà di alcuni beni immobili siti nel Comune di Cori (LT); **b)**- che effettivamente lei opponente occupava l'immobile di comune proprietà, sito in Cori (LT) alla Via Vittorio Veneto n. 19, piano terzo, con annesso giardino, oggetto del contratto posto a fondamento dell'avversa pretesa; **c)**- che tuttavia il credito dalle stesse ricorrenti sorelle, nei suoi confronti fatto valere sulla base di detto contratto, con il quale lei stessa opponente si obbligava a corrispondere a ciascuna di esse la somma mensile di **€ 165,00** a titolo di indennità per l'occupazione del descritto immobile, con decorrenza dal mese di febbraio 2021 e fino alla stipula del definitivo contratto di divisione, non era certo, liquido ed esigibile, i)- vuoi perché sottoposto alla condizione della conclusione del contratto di divisione, quale mai avveratasi per ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà, avendo le ricorrenti promosso giudizio di divisione dinanzi al Tribunale di Latina, e, comunque, stabilito in funzione sinallagmatica rispetto alla controprestazione del pagamento di un conguaglio ii)- vuoi perché la concordata misura della pretesa indennità era stata erroneamente determinata, tanto che, nel pendente giudizio di divisione, lei stessa opponente ne aveva richiesto la rideterminazione sulla base di oggettivi parametri tecnici, iii)- vuoi ancora, perché l'insuccesso delle successive trattative volte a modificare alcuni dei termini del contratto in discussione, rendeva, suo dire, evidente che esso difettesse dei necessari caratteri di “definitività” e “certezza”.

E concludeva pertanto chiedendo che, previa sospensione della relativa provvisoria esecutività quale concessa dal giudice della fase monitoria, l'opposto decreto ingiuntivo venisse revocato; con condanna delle ricorrenti al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c e vittoria di spese.

Costituitesi in giudizio le ricorrenti opposte **CP_1** e **Controparte_2** assumevano, sulla base di ampie ed articolate argomentazioni, che l'avversa opposizione era, nel merito, del tutto infondata; e concludevano pertanto chiedendo che, disattesa l'avversa istanza di sospensione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, l'opposizione stessa venisse respinta, con condanna dell'opponente al pagamento di somma equitativamente determinata, , a norma dell'art. 96, II co, c.p.c., e vittoria di spese.

Con ordinanza in data 22.5.2023, veniva respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposta, quale formulata dalla parte opponente.

All'udienza dell'11.1.2024, avendo le parti precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi precedenti scritti difensivi, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnandosi alle parti termini legge per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I] Del merito dell'opposizione

L'opposizione in esame, con la quale l'ingiunta **Parte_1** contesta il credito di complessivi di € **5.610,00**, dalle ricorrenti sorelle **CP_1** e **Controparte_2** nei suoi confronti, in via monitoria azionato a titolo di indennità di occupazione esclusiva dell'immobile, di comune proprietà, sito in Cori (LT) alla Via Vittorio Veneto n. 19, piano terzo, con annesso giardino, quale dalle parti, con scrittura privata, pattuita, in ragione di € **165,00** mensili, in favore di ciascuna delle ricorrenti stesse, per il periodo corrente dal mese di febbraio 2021 alla stipula del contratto definitivo di divisione, deve essere disattesa nei termini e per le ragioni di seguito esposte.

1)- È pacifico tra le parti che l'opponente **Parte_1** occupi, in via esclusiva, il detto immobile sito in Cori (LT) alla Via Vittorio Veneto n. 19, quale da lei stessa acquistato in comune proprietà colle opposte sorelle, per successione ereditaria dai comuni defunti genitori.

2)- È altresì pacifico e documentato che, le parti abbiano, per scrittura privata, concluso un accordo, finalizzato a regolare la futura divisione dei beni ereditari, con il quale, sul riconosciuto presupposto della descritta occupazione, esse hanno pattuito **i)-** che *“per il periodo di uso esclusivo esercitato dalla sig.ra **Parte_1** compreso tra il febbraio 2021 e la stipula dell'atto definitivo [di divisione], la sig.ra **Parte_1** riconosce che il valore economico dell'uso da corrispondere agli altri aderenti è quantificato secondo il criterio economico risultante dall'applicazione dell'”* **ACCORDO TERRITORIALE CANONI CONCORDATI PER IL TERRITORIO DEL **CP_3****

[...] stipulato il 28.6.2019 (v. scrittura privata cit., in fascicolo di parte opposta, p. 2, penultimo cpv.); e ii)- che che sig.re CP_1 e Controparte_2 accettano il valore medio sopra riportato e per l'effetto si ritiene equa la corresponsione da parte della sig.ra Parte_1 di una indennità equivalente a € 165,00 [mensile] a ciascuna delle sorelle, da febbraio 2021 fino alla stipula dell'atto definitivo..” (v. scrittura privata cit., in fascicolo di parte opposta, p. 3, primo cpv.).

3)- Contrariamente a quanto eccepito dalla parte opponente, il testo del contratto in discussione, quale appena riportato (v. *supra*, sub 2), non contiene alcuna proposizione condizionale, tale che il pagamento della pattuita mensile indennità di occupazione sia subordinata, sospensivamente ovvero risolutivamente, all'avveramento di alcuno specifico fatto condizionante, e tanto meno alla futura conclusione dell'atto di divisione. Ché l'invocata pattuizione con la quale, si stabilisce che la concordata indennità di occupazione debba essere dall'odierna opponente alle sorelle corrisposta “dal febbraio 2021 fino alla stipula dell'atto definitivo”, costituisce, non già una condizione, quale fatto futuro ed incerto dal quale dipende l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto (v. art. 1353 c.c.), ma, diversamente, il termine finale dell'obbligo di pagare l'indennità medesima, che, in termini di logica economica, autonomamente si giustifica coll'attualità dell'occupazione esclusiva del bene comune, da indennizzare, e colla previsione di assegnare, all'opponente stessa, col futuro contratto di divisione, l'immobile da lei occupato (v. contratto cit, p. 2, secondo cpv. : “Le parti sono intenzionate a compensare le relative quote di ogni immobile, e pertanto convengono di procedere degli immobili secondo la seguente ripartizione: a)- l'immobile sito in Cori (LT), Via Vittorio Veneto 19, da intestare esclusivamente alla sig.ra Parte_1”), che, quando attuata, trasformerebbe detta occupazione esclusiva del bene comune in legittimo esercizio del diritto di proprietà esclusiva.

4)- Parimenti infondata è anche l'eccezione di parte opponente per cui l'obbligo di corrispondere l'indennità in questione sarebbe stabilito in funzione sinallagmatica rispetto al pagamento del previsto conguaglio; poiché, come all'evidenza emerge dal testo del menzionato contratto, il richiamato conguaglio, quale determinato in ragione di € 35.000,00, è stato, secondo sua natura, previsto al fine di assicurare l'equivalenza delle porzioni di patrimonio comune da attribuirsi ai conviventi colla futura divisione (v. contratto cit., p. 2, quarto cpv: “Per riequilibrare la ripartizione delle quote, come sopra descritte, la sig.ra Parte_1 si obbliga a versare ad ognuna delle altre aderenti il corrispettivo quantificato in € 35.000,00, ciascuna”); mentre il pattuito obbligo di corrispondere l'indennità di occupazione trova, come detto, diversamente, titolo e autonoma giustificazione nell'occupazione esclusiva dell'immobile di comune proprietà.

5)- Del tutto inconferenti risultano, infine, le ulteriori deduzioni dell'opponente stessa, per cui i)- la misura della pattuita indennità d'occupazione sarebbe stata erroneamente determinata e ii)- l'insuccesso delle successive trattative volte a modificare alcuni dei termini del contratto posto a

fondamento della pretesa creditoria delle ricorrenti opposte, inficerebbe “definitività” e “certezza” del contratto stesso.

i)- La prima perché l’indennità in questione è stata contrattualmente convenuta in misura esattamente determinata, senza che la parte opponente abbia in questa sede esplicitato le specifiche ragioni della pretesa relativa incongruità, che avrebbe, comunque, semmai dovuto far valere con eccezione di annullabilità del contratto per errore, quale, tuttavia, nel presente giudizio, mai formulata.

ii)- La seconda, per l’evidente ragione che, a norma dell’art. 1372, I co, c.c., il contratto ha, come noto, forza di legge tra le parti, per cui esso vincola le parti stesse, producendo gli effetti programmati, in diretta conseguenza della relativa conclusione, senza che eventuali successive trattative finalizzate a modificare i rapporti già per tal modo regolati, ove, come nel caso di specie, non sfocino in un nuovo accordo contrattuale modificativo o estintivo del precedente, assumano all’uopo rilevanza alcuna.

II]- Della domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale dall’opponente proposta nei confronti delle ricorrenti opposta

L’integrale reiezione dell’opposizione, comporta, di necessità, la reiezione della domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale dall’opponente proposta nei confronti delle ricorrenti opposte.

III]- Della domanda di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata, a norma dell’art. 96, III co, c.p.c., quale dalle opposte, a loro volta, proposta nei confronti dell’opponente

La domanda in esame, quale dalle opposte formulata colla loro memoria ex art. 183, VI co, n.1, c.p.c., deve essere disattesa poiché, sebbene l’opposizione oggetto del presente giudizio sia, come si è visto, certamente infondata, essa non risulta tuttavia abusiva, ossia espressiva dell’intento di colei che l’ha promossa di esercitare il diritto di agire in giudizio, in modo strumentale, al fine di realizzare interessi di fatto del tutto estranei rispetto a quello della tutela dei propri diritti (v., da ultimo, Cass. Civ. n. 36591/23: *“Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., risiede nell’art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce il principio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primo consustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la mala fede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimenti abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione del processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti della parte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestuali concernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale s’inscrive.”*).

IV] Del regolamento delle spese processuali

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in base alla vigente tariffa professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

-respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo **n. 13409/2022** emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 28.7.2022, quale da *Parte_1* proposta nei confronti delle ricorrenti *CP_1* e *Controparte_2*, per l'effetto,

-conferma il decreto ingiuntivo opposto;

-respinge la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., quale da essa opponente proposta nei confronti delle ricorrenti opposte;

-respinge la domanda di condanna al pagamento di somma equitativamente determinata, a norma dell'art. 96, III co, c.p.c., quale, dalle ricorrenti opposte, a loro volta, proposta nei confronti dell'opponente;

-condanna la stessa opponente *Parte_1* al rimborso, in favore delle opposte *CP_1* [...] e *Controparte_2* delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi **€ 3.000,00**, per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge

Così deciso in Roma, lì 13 luglio 2024

Il Giudice Unico
dott. Luigi Argan

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.sse Alberta Sassara *Pt_2* Claudia Simeoni e Silvia Vetrano.